

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1671/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นางสาวสนอง ภูนุช

จำเลย

นางสนอง ภูนุช (ตามฟ้องใช้ว่า นางสาว
สนอง ภูนุช) จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 202, มาตรา 245

ความว่า จำเลยได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้จำเลยไม่ประสงค์จะฎีกาต่อไป โปรดอนุญาต
ให้ถอนฎีกา และออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้แก่จำเลยด้วย

หมายเหตุ โจทก์แถลงท้ายคำร้อง ไม่คัดค้าน (อันดับ 54แผ่นที่ 3)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ. 2522 มาตรา 65,66 ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา 80 การกระทำ
ของจำเลยมีเจตนาประสงค์ต่อผลประการเดียวกันที่จะนำเอาเฮโรอีนดังกล่าวไปเพื่อ
จำหน่าย เป็นการกระทำความผิดเดียวผิดกฎหมายหลายบทลงโทษตามมาตรา 66
วรรคสอง ซึ่งเป็นบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้จำคุกจำเลย
ตลอดชีวิตของกลางให้ริบ

จำเลยฎีกา (อันดับ 52)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 54 แผ่นที่ 3)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาได้ ให้ออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุด
ให้จำเลยนับแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2530ซึ่งเป็นวันที่จำเลยยื่นคำร้องนี้ต่อ
ท้ณฑสถานหญิงเป็นต้นไปจำหน้ายคดีออกจากสารบบความของศาลฎีกา

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาได้ ให้ออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุด
ให้จำเลยนับแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2530ซึ่งเป็นวันที่จำเลยยื่นคำร้องนี้ต่อ
ท้ณฑสถานหญิงเป็นต้นไปจำหน้ายคดีออกจากสารบบความของศาลฎีกา

(เฉลิม การปล้้มจิตต์-จ้านง นิยมวิภาต-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ